

통 보

일련번호 '20 경영지침 - 04

제 목 정기공시 서류 제출기한 개선 필요

소관부서 전략재무실 자금부

관계부서

내 용

◆◆◆◆실 ◇◇부는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 우리공사 「공시정보 관리규정」 등에 따라 기업공시¹⁾ 업무를 담당하고 있다.

[표1] 기업공시 주요내용

구 분	공 시 항 목	감독기관	관련법률
기업공시	정기공시, 수시공시 및 주요 경영사항 공시 등	금융감독원 한국거래소	자본시장법, 증권발행 및 공시등에 관한규정

※ 출처 : 부서 제출자료 재구성

우리공사 공시업무 관리규정 제7조(정기공시) 제1항에 따르면, 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 등의 정기공시 제출서류는 공시담당부서가 해당내용을 소관부서에 배부하고 일괄 취합하여 공시책임자와 대표이사의 승인을 얻어 법정제출기한²⁾ 3영업일 전에 금융위원회와 한국거래소에 제출하여 공시하여야 한다.

◇◇부는 정기공시(사업보고서, 분기보고서, 반기보고서) 서류를 소관부서로부터 일괄 취합하여 금융위원회와 한국거래소에 제출하여 공시하고 있다.

그런데, 경영지침 준수 및 경영공시 운영실태 성과감사 기간(2020. 11. 26. ~ 2020. 12. 3.) 중 2018년 이후 정기공시 서류의 제출기한 준수실태를

1) 상장기업이 중요 경영정보를 적시에 투자자들에게 공개하는 업무

2) 사업보고서(결산일로부터 90일 이내), 분 · 반기보고서(결산일로부터 45일 이내)

점점한 결과, 정기공시 서류가 법정제출기한 3영업일 전까지 금융위원회와 한국거래소에 제출되지 아니하였다.

[표2] 사업보고서 제출현황

구분		제출기한		
		2018년	2019년	2020년
사업보고서	결산주총일	3월 29일	3월 27일	3월 27일
	공시일	3월 29일	4월 1일	3월 30일
	규정상 기한	3월 27일	3월 27일	3월 25일
1분기보고서	결산완료일	5월 15일	5월 15일	5월 15일
	공시일	5월 15일	5월 15일	5월 15일
	규정상 기한	5월 10일	5월 10일	5월 12일
2분기보고서	결산완료일	8월 10일	8월 13일	8월 14일
	공시일	8월 14일	8월 14일	8월 14일
	규정상 기한	8월 9일	8월 9일	8월 11일
3분기보고서	결산완료일	11월 13일	11월 13일	11월 16일
	공시일	11월 14일	11월 14일	11월 16일
	규정상 기한	11월 9일	11월 11일	11월 11일

※ 제출기한이 공휴일일 경우 1일 순연하여 제출

※ 출처 : 부서 제출자료 재구성

이에 따라, 공시정보 관리규정 제7조에서 정한 3영업일 준수 기준이 충족되지 못하고 있는 실정이다.

◇◇부는 법정제출기한 3영업일 전까지 사업보고서에 첨부되는 분·반기 검토보고서를 외부감사인으로부터 수령받지 못하거나, 또는 법정제출기한 3영업일 전까지 정기주주총회가 개최되지 아니한 사유로 인해 3영업일 기준을 준수하지 못하고 있다는 의견을 제시하였다.

◇◇부의 의견을 검토한 결과, 공시의 적시성을 위해 2011. 6. 15. 공시정보 관리규정을 개정한 바 있으나, 촉박한 결산 및 주주총회 일정에 맞춰 정기공시 서류를 제출하고 있는 실정이며, 이러한 결산 및 주주총회 일정을 공시담당부서가 통제하여 동 관리규정을 준수하기는 어렵다고 판단된다.

한편, ◇◇부 법정제출기한을 준수하여 6년 연속 무벌점 공시를 달성중이며, 공시업무 프로세스 및 관리체계³⁾가 정립되어 있어 불성실 공시 방지를 위한 통

3) 프로세스 : 공시대상 정보발생 → 공시대상 여부통보 → 공시작성 및 결재권자 승인 → 공시제출

제장치가 마련되어 있다.

따라서, 공시정보 관리규정 제7조의 3영업일 기준은 현실 여건에 부합하지 않은 부분이 있어 동 규정의 개정을 통해 정기공시 서류의 제출기한을 현실화할 필요가 있다.

조치할 사항

- ◆◆◆◆실 ◇◇부는 공시정보 관리규정 개정을 통해 정기공시 서류의 제출기한을 현실화 하시기 바랍니다. (통보)